POLÍTICA E PROCEDIMENTO DE FÉRIAS E LINCENÇAS REMUNERADA

Código do Documento	Revisão	Data	Processo Emissor
PO-013	**02**	**11/02/2025**	**Recursos Humanos**

1. OBJETIVO

A presente Política tem como objetivo fortalecer o compromisso da empresa para a concessão de férias e as licenças remuneradas.

2. REFERÊNCIA

- Código de Ética e Conduta da Masa Indústria de Plásticos da Amazônia Ltda.
- Regulamento Interno (PGQ-19_zz_Anexo_Regulamento Interno).
- Convenção das Leis Trabalhista (CLT) e Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

3. ESCOPO

As disposições desta Política se aplicam à alta Administração, funcionários, fornecedores, prestadores de serviços e parceiros que fazem parte ou mantem relação de negócios com a Masa Indústria de Plásticos da Amazônia Ltda.

4. DEFINIÇÕES

Férias: O direito de férias dos trabalhadores é regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e de acordo com Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). O artigo 130 da CLT estabelece que, após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a 30 (trinta) dias de férias.

Licenças remunerada: As licenças são concessões que permitem a ausência do colaborador no trabalho por um período determinado. O art. 473 da CLT prevê as situações em que um funcionário pode se ausentar sem ter prejuízos em seu salário, que são as licenças remuneradas.

5. AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES

a) **Alta Direção:** É responsável pela aprovação da Política e pela alocação dos recursos necessários para sua implementação eficaz. Além disso, deve garantir que haja suporte e comprometimento em todos os níveis da organização para o cumprimento das diretrizes estabelecidas nesta política.

b) **Funcionários:** Ler, compreender e cumprir a Política; participar dos treinamentos; buscar orientação do departamento de Recursos Humanos em caso de dúvidas sobre o cumprimento desta Política; e comunicar infrações, conforme disposto no Código de Ética e Conduta.

- **Compete aos Supervisores, Coordenadores e Líderes:** Conhecer, cumprir e aplicar a presente política e garantir que os funcionários sob sua gestão, terceiros e fornecedores conheçam e cumpram a presente Política. Procurar orientação do Departamento de Recursos Humanos em caso de dúvida quanto às suas responsabilidades previstas na presente Política.

- **Compete ao Recursos Humanos:** Assegurar que os padrões estabelecidos pela presente Política sejam cumpridos pelos funcionários. Buscar orientar os funcionários de forma correta e assertiva, no que tange a aplicabilidade da presente Política, promover a cultura de ética e conformidade aos funcionários, dar sempre retorno sobre as dúvidas e infrações reportadas, mesmo que seja positivo ou negativo e, se necessário, levar o caso para a avaliação da Diretoria.

6. DIRETRIZES DE FÉRIAS

6.1 O QUE SÃO FÉRIAS?

As férias de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e CLT art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal de 1988, trata-se do período de descanso remunerado de 30 dias que o trabalhador adquire após 12 meses de trabalho. Garantindo-lhe a recuperação das forças físicas e mentais despendidas com o trabalho.

6.2 QUEM TEM DIREITO?

Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração, conforme proporção estabelecida no artigo 130 da CLT. De acordo o artigo 136 da CLT a época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador.

- Período Aquisitivo: é o tempo que o funcionário precisa cumprir para ter direito a tirar férias (12 meses trabalhados);
- Período Concessivo: contado a partir do momento em que termina o período aquisitivo, ou seja, é o tempo que o empregador tem para conceder o gozo das férias. É vedado o início das férias no período de 2 (dois) dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

6.3 QUAIS SÃO AS EXCEÇÕES DO DIREITO À FÉRIAS?

Direito às férias do empregado pode ser perdido nas seguintes situações, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a legislação vigente:

- Tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos;
- Deixar de trabalhar com manutenção da remuneração, por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa;
- O empregador pode reduzir o período de férias do trabalhador se forem constatadas faltas injustificadas no seu período aquisitivo, veja exemplo abaixo:

Dias de gozo de férias	Faltas injustificadas no período aquisitivo
30 dias	Até 5 faltas
24 dias	De 6 a 14 faltas
18 dias	De 15 a 23 faltas
12 dias	De 24 a 32 faltas
Acima de 32 faltas injustificadas no curso do período aquisitivo, há a perda do direito às respectivas férias	

6.4 COMO SABER O SALDO DE FÉRIAS?

O setor Recursos Humanos irá fornecer mensalmente as áreas a programação de férias constando os períodos dos empregados. Os supervisores, coordenadores e líderes, denominados gestores, deverão fazer uma projeção da programação com o período de concessão das férias pretendido. A projeção poderá sofrer eventuais alterações.

6.5 A CONCESSÃO DE FÉRIAS?

O empregado que possuir férias vencidas em acordo com o empregador deverá programar suas férias com início no primeiro dia útil da semana, conforme a clausura trigésima segunda da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

- Parágrafo 3º da CCT, não será computado nas férias individuais ou coletivas o dia 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano Novo).

6.6 A CONCESSÃO DE FÉRIAS PODERÁ SER FRACIONADA?

Sim. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 (três) períodos, sendo que 1 (um) deles não poderá ser inferior a 14 (quatorze) dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 (cinco) dias corridos, cada um. É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário.

6.7 RECEBIMENTO DAS FÉRIAS:

A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, serão entregues ao empregado o aviso e recibo. O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143, serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período de gozo.

6.8 FÉRIAS COLETIVAS:

Férias coletivas são um período de descanso concedido a todos os funcionários de uma empresa ou a um departamento específico. São uma opção do empregador e podem ser concedidas em períodos de baixa atividade econômica ou durante celebrações, conforme dispõe a **SEÇÃO III** – Das Férias Coletivas da CLT.

6.9 DIRETRIZES DE LICENÇAS REMUNERADA:

6.9.1 O QUE SÃO LICENÇAS?

Licenças remuneradas são períodos de afastamento do trabalho em que o trabalhador continua recebendo o seu salário. Elas estão previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e de acordo com a convenção coletiva (CCT).

6.9.2 QUEM TEM DIREITO?

Todo trabalhador em regime da CLT tem direito às licenças remuneradas previstas na legislação. Portanto, é preciso identificar se o colaborador se encaixa em algum dos tipos de licenças apresentados pela lei.

6.9.3 QUAIS SÃO AS EXCEÇÕES DO DIREITO À LICENÇA?

Os trabalhadores que não estão protegidos pela CLT não têm direito às licenças trabalhistas previstas na lei e/ou documentos não formalizados no departamento de Recursos Humanos.

6.9.4 ESTUDANTES TRABALHADORES:

Todo trabalhador estudante de acordo com a clausula 33º da CCT terá o abono de faltas nos dias de prova do vestibular, supletivo ou de 3º grau, desde que haja comunicação à chefia imediata com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência e comprovação posterior.

6.9.5 QUAIS OS TIPOS DE LICENÇAS REMUNERADA?

- **LICENÇA MATERNIDADE:** Art. 392 da CLT - A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário. A funcionária gestante deve apresentar ao empregador o atestado médico para informar a data inicial da licença.

- **LICENÇA PATERNIDADE:** Art. 473 da CLT - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: III - por 5 (cinco) dias consecutivos, em caso de nascimento de filho, de adoção ou de guarda compartilhada.

  Parágrafo 3º da 34ª da CCT - Ao Pai solo (viúvo) que devidamente comprovar a união estável, terá direito a licença paternidade de 30 (trinta) dias, após o nascimento da criança, sem prejuízo ao empregado.

- **LICENÇA ÓBITO OU LICENÇA NOJO:** Clausula 36ª A da CCT - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: Até 3 (três) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, companheiro(a), pais, filhos, irmãos, avôs e netos.

- **LICENÇA CASAMENTO OU LICENÇA GALA:** Clausula 36ª D da CCT - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: Até 4 (quatro) dias consecutivos, em virtude de casamento

- **LICENÇA PARA SERVIÇO MILITAR OBRIGATORIO:** Art. 472 da CLT, que garante o afastamento durante o serviço militar obrigatório e prevê a permanência da remuneração durante os primeiros 90 dias:

- **LICENÇA MÉDICA:** A licença médica é o afastamento oferecido ao colaborador para que ele trate a sua saúde. O atestado médico deve ser apresentado para indicar a necessidade de ausência do trabalho e deve ter duração máxima de 15 dias. Após esse prazo, será necessário utilizar o auxílio-doença.
  O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, a situação não é mais considerada licença remunerada. Isso porque o auxílio passa a ser do INSS.

7. REVISÃO DE DOCUMENTOS

Este documento deverá ser revisado pelo setor Recursos Humanos, anualmente ou sempre que houver uma mudança e/ou atualização de procedimentos, leis e convenções coletivas de trabalho.

8. HISTÓRICO DE REVISÕES

Rev	Data	Descrição	Emissor/Revisor	Aprovador
00	23/08/2024	Implantação do documento	Antonio Brandão	Charles Xavier
01	29/10/2024	Revisão geral da política para adequação ao RBA	Cleusivany Moura (RH) Maria Sales (SGI)	Charles Xavier/ Derian Campos
02	11/02/2025	Revisão dos itens: 4, 6.2, 6.3, 6.5, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.	Cleusivany Moura (RH) Maria Sales (SGI)	Charles Xavier/ Derian Campos

Charles Almeida Xavier

Chief Operating Officer

DERIAN DE OLIVEIRA CAMPOS:26535581810

Assinado de forma digital por DERIAN DE OLIVEIRA CAMPOS:26535581810
Dados: 2025.02.19 15:20:27 -04'00'

Derian de Oliveira Campos

Chief Executive Officer